

מסורת הש"ס

א) (ד"ק ב"ק ד' כ"ט ז': יומא פ': פא. [פסחאס לנ: ד. א] ויחידא ה. [ד' דק י"ח. ד] [נמכרד [א. [נסא. ו] [נסא. ו] דק י"ח. ו.] ויחידא כנא. ח) [נעיל י"ח. ט] וילי ג"ק. י) מתרומה נפקא לן כדלמא כו' ג"ק. כ) מעבודת סוכים נפקא כדשנינו כו' ג"ק. ג) ואשמעינן ג"ק. ד) דברי רב הונא לא מוכר גיה קנא ופס מלק עליו י"א וע"ש רש"י. ה) דבר אכילה ג"ק. ו) דהניו קדשי קדשים כו' ג"ק. ז) נרמלא לאשמעינן ג"ק.

תורה אור השלם

- נָפֵשׁ בִּן תַּמְעֵל מַעַל הַקֹּהֵלָה בִּשְׁנֵינָה מִקֹּדֶשׁ י"ח וְהִבְיֵא אֶת אֲשֵׁמוֹ לְךָ אֵיל תְּמִים מִן הַצֹּאן בַּעֲרִיף כֶּסֶף שְׁקִלִים בַּשֶּׁקֶל הַקֹּדֶשׁ וְיִקְרָא ה' טו לָאֵשׁ:
2. אִישׁ אֲשֶׁר יִקְרָח בַּחֲדוֹ וְאֲשֶׁר יִתֵּן מִנֶּגְעוֹ עַל דָּר וְהִבְרִית מַעֲרִיף שְׂמוֹת ל' ל' וְאֵשׁ כִּי יֵאָכֵל קֹדֶשׁ בַּשֶּׁנָּה וְהָסֵף וַתִּשְׁחֹרֵט עָלָיו וְיָתֵן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ:
וּקְרָא כֹבֵד יד

גליון הש"ס

רש"י ד"ה עד שיצא וכו' עד שיביאנו ליערה. עין מולין עד קלט ע"א כדש"י ד"ה דמחסר:

מוסף רש"י

פרט למזיק. אם התרומה ש' תרומה של סון אפילו בשוגג, אשתי משלם מומם אלא קין נשאר מוין (פסחים כב:).

רבינו גרשום

התרומה פוגם ונהנה ואוכל התרומה היינו פוגם ונהנה: ומי שפגם בנהג. וזה עצמו פוגם התרומה הוא עצמו נהנה מפגם ודבר שפוגם בו נהנה ולא דבר שפוגם ופגיתו והנאתו פ) באחר שעה אחת ובחלוש מן הקרקע היתרמה לא נהמה אלא בחלוש דכתיב ואיתית דגנך: ובשליח עששה שליחותו. ותרם מדרתו של בעה"ב הדורית תרומתו תרומה: אי חטא האמור לא בעיילא פוגם ונהנה. מעל האמור קרי שיקרא פגם ולא נהנה או לבוש נהנה. פגם: ומי שפגם נהנה. לאפוקי היכא דחד קריע ופגם חצי שיעור פורטה אידך: לבש ונהנה חוצי שיעור מעל דלא: ודבר שפוגם בו נהנה למעטי א' פגם חצי שיעור [כבדר [הן ונהנה חצי שיעור [כבדר

אחרן: ופגיתו והנאתו כאחת. למעוטי א' פוגם אידנא חצי שיעור ונהנה למחר חצי שיעור: ובשליח עששה שליחותו. כלומר מעל פרט לשליח עששה שליחותו לדעתו של בעל הבית משעל בעל הבית ולא שליח: אין לי אלא אוכל. ויליף מתרומה בתרומה לא אשכחן אלא אוכל דכתי' ואיש כי יאכל קדש וגו': נהנה מנין דאיתיה במעילה דבדר שאין בו פגם: אכילתו ואכילת חבירו אם אכל הוא חצי שיעור וחבירו חצי שיעור או נהנה הוא חצי שיעור ונהנה חבירו כלא פגם חצי שיעור: או הנאתו ואכילת חבירו. כגון הוא כן חצי שיעור וחבירו אכל חצי שיעור או למפרע והבא לא מיירי בשאר פוגם אלא באוכל: ואפילו לזמן מרובה. כגון אכל זה חצי שיעור שחרית וחבירו לערב מנין שמצטרפין תלמוד לומר כי תמעל מעל פגם: אי מה האמור בתרומה לא צירף שתי אכילות כאחת. אלא אכילה שלימה (כעי' בכזית כעי' בתרומה דכתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה ובתרומה קא מיירי אף במעילה לא צירף שתי אכילות: מנין אכל היום. חצי אכילה חצי שיעור ואכל למחר חצי שיעור ואפי' לזמן מרובה ז) וכן והוא דלעיל (דההיא [נדחא] משמע בין לשני ימים או לאחר ג' ימים והואו דלעיל לא משמע אלא עד לערב משום לא תנא לעיל אכל היום ז) ואכל למחרת): עד שיציא מן הקדש לחול. לפי שכשאוכלו התרומה מוציא מן החולץ מנין המוציא מן קדש לקדש כגון דלקח מן ההקדש קניו וזין וקניו וילדות או שקל שקלו שתיכא ליתן באחד מן האחר או הביא חטאת ואשמו מן הקדש: ואית דאשמו שקלן מן החולץ.

א) נהא דנ"ל כאלה ולא לאחר שעה אחת. ב) ג"ל כלומר עששה לדעת עבד"ש פרט לגלות עששה מדעת עמלו שמעל השלם ולא כדעבד"ש. ג) ג"ל לא מילתא איהא צין ומן מוכס דהא לזמן מרובה דלעיל וכו'. ד) נהא מזה דלא גרס ואפילו מכאן ועד שלם עניס כמו שהוא לפנינו וכן תמירי לתא. ה) ע"כ שייך לעמוד הקודם.

עד לאחר וזיקה ואי בתר הנאה אולינן מה הנאה יש לו בהבאה יותר ממה שהוציא ואין זו סכרא למ"ד יצא מכלל אחריות כל זמן שלא נתכפר: שיבול מאי. פירוש אפילו לא היה קרא פשיטא נפש כתיב כלומר אמאי בעי לומר דנפש משמעת אחד יחיד ואחד נשיא מכל דברי רבי ו' יהודה אמר עד שיוקר הדם דאי יצא מכלל אחריות לאורא שנתכפרו הבעלים ובתוספתא שורה בלשון אחד שר' יהודה עד שלא נהנה [לאן] מעל ונראה לפי ההוספתא דבאה פליגי דר' יהודה סבר דאין תנאה של בעה"ב אלא עד שיתכפר כלבים כיון שהוציא מעל דקסבר כיון שהוציא נהנה בעה"ב אבל בהאא בעורה אין מויליף ליכא ודחלך לא דמיא לעבודת כוכבים דבני עבודת כוכבים שיה גופו העובדה מיושנעבד לבורא וקיים יתכר שמו והלן ותשנעבד לעבודת כוכבים שאין בה תועלת הלכך יליף מוטטה דשם אין שנינו כי אם מהנחת עבירה ולא מגוף האשה שהרי אינה מנחת את בעלה כדכ"ל למחרת נמי לא מצי יליף תנאה וטבעת וקטלא וליכא פגם עם התנאה [לאפוקי טבעת וקטלא דליכא פגם כלל] בתחתיה בצואר או באצבעו וכן כבוס של זהב כשחיתיו ואצ"ג תרומה נהי וזה שיש בו פגם מ"מ א' לאו מעילה וזהו שיש לאו היינו יודעים מעילה דלא האנה קר בתרומה וליפניו בכל דבר דאנה תרומה א"נ היינו אמורים דאין מעילה כי אם דוקא כי פגם עם הנאה אפילו דבדר שאין בו פגם דמהיכי תיתי לחלק וכה"נ פ' לעיל בין יכלו נהנה וליכא השואר דמכביא טוטה דאין בה פגם (דנ"ח) [וכתיבא] (תרומה נמי) [נמי תרומה] שיש בה פגם או אמרין אחי' (נמי) תרומה ואחי' (נמי) טוטה למילף מכל חד חד בדמיא ליה דבר שאין בו פגם מוטטה דבדר שיש בו פגם מתרומה: אקשיה רחמנא לעבודת כוכבים דאיכא שנינו גבי הקדש נמי עד דאיכא שנינו: דבקב בקרודם. לאעורא משמע דהיינו ביקיע דמתי' דקתי' לא מעל עד שפגום הדיק עד דבקע בקרודם ויפגום ואל חש לפרש ויפגום משום דהנן ליה מיחו לא תיורא דאין זה שנינו דומיא לעבודת כוכבים דהא בנזבוי איירי לא דכפ"ל לכך נראה להושי מקצי בקרודם שהוכיז מיירי בנזבוי המשאיל קורדם של הקדש לחבירו דהיינו שנינו רשות וא"ת למה לי בקע מרי משמן השואל וזה בה וחיי שנינו רשות וי"ל דאיתא כרב הונא דאמר גבי הדיוט בקע בו קנאו ולא מצי משאיל הדרי ביה הלכך גם כי משך שואל

הנהגה מן ההקדש

עד שלא מן הפקדש לחול לפי שכשאוכל את התרומה הוא מוציאה לחולין. מנין המוציא מקדש לקדש כגון שלקח ממשעת הקדש וקנה מתן קניי זצין וקניו וילדות או ששקל מהן שקלו שהוא חייב לשקול לתרומת הלשכה או שהציב חטואמו ואשמו מן הקדש דהיינו מקדש לקדש ומין שהציב לעזרה

מעל דבר ר"ש דקסבר דמאן דמיחייב

חטאת או אשם לעולם הוא חייב צלחרייתו

עד שיציאלו לעזרה וכיון שהציאו נפטר

מאחריותו אף הלא נמי דמוציא מקדש

לקדש כיון שהציאו לעזרה יו ילא ידי

חובתו ידי אחריות ומעל: ורבי יהודס.

כבר לעולם לא חייב צלחרייתו עד

שזרוק הדס. אף הכא נמי כיון שזרק

הדס וילא ידי יו אחריות חובתו מעל דכיון

דילא צו ידי חובתו כמו שהוציאו לחולין

דמי. ומנין דמעל לר"ש כדלית ליה ולר'

יהודה כדלית ליה מ"ל תממול מעל ריבה:

שיכול מאי. כלומר מה הוא ס"ד למעט

נשא או משום ממעילה פשיטא דכולן

חייצין דנפש כתיבי) ונפש משמע צין יחיד צין נגיל ומשום: מהו דמיא **אמר**

רחמנא. גבי שמן המשחה ואשר ימן

ממנו על זר והאי משום לאו זר הוא דהא

אינשנא בגויה סד"א דלא היו ככלל

מעילה קמ"ל ו דנפש דמשיח נמי היו

ככלל מעילה: אקשיה רחמנא. כלומר

אמרין לעיל דלקשיה רחמנא למעילה

לסוטה ולעבודת כוכבים כדאמרין לעיל)

והיכי יו דמי אקשיה לסוטה דכי היכי

לסוטה אע"ג דלא פגמה מעל דסוטה

פגומה ועומדת היא דליתא נהוגת אלא

צנעולה כדכתיבי) מצלעדי אשך ואמרין

(סוטה דף כד:) שקדמה צעילת הצעל

לצועל והיינו צעולה ואפ"ה כתיבי) ומעלה

צו מעל: יו הקדש נמי אס נפגם

טעמא בגיה. אע"ג דלא פגמתו מעלה: אקשיה רחמנא לעבודת כוכבים

עד דאית ציה שנינו. שמשנה עמלו משכניה לעבודת כוכבים גבי הקדש נמי עד דביקע בקרודם ע"י חולין דשינה ממלכתה קדש למלכתה חול לא מעל עד דביקע דפגמה: אקשיה רחמנא לתרומה. כדאמרין לעיל) או חטא חטא מתרומה להכי מה תרומה פרט למזיק שאס שפך אוכלין לא משקין של תרומה ולא נהנה מתן שאינו חייב אף גבי הקדש נמי כל מידי דבר אכילה כי מזיק ליה ששפכו ולא נהנה ממנו פטור ממעילה. ואמר לן רבי דהוא הדין נמי אף צמדיי דלאו צר אכילה הוא כי מזיק ליה פטור דאין חייב מעילה עד שהינה אלא משום דכתיב צתרומה) כי יאכל דמחרמיה ליכא אלא חייב אכילה אמר נמי גבי הקדש כל דבר אכילה: **והבא לאו צר איפגומי הוא**. דקמני מתי' [י"ח] כיון שנהנה מעל ולא קמני ביה עד שיפגום אלמא דלאו צר יו פגימה הוא. וא"כ דלא מיפגם: **והבא דנלמיה דנון ליכא אור**. נון ארס עשיר היה ונמן וזה הריבה ומשמיצין כלתלו וכשנתן לו י שקלו ולאחר זמן שקלו וגמלא חסר ממשקלו אלמא דלא נמי עשוי לפגם: **אמר ישי**. רב צדיק מהא ליכא למשמע מינה דלמלא ילא דקסר להיכא דרמיין כלמין כלומר לפי שלא היו משמרות אותו וזה אלא משליכות אותו ככל מקום שמואלות אותו כדרך עשויות כלומין שאינן משמרות כשיטתיהן ככאוי בשציל כך חסר אצל וזה המשממר יפה אינו נחסר: **ועוד**. אע"מ"ל דמתחסר הוא אפ"ה כי שנהנה מעל דגיה דלא אכילא נהיה ואס דהא לאלחר שאינו פוגם מיד בשעה שנהנה ממנו לעולם מית לית ביה פגימה דמי קאמינא דלית ביה פגימה לעולם לאלחר קאמינא

לית ביה פגימה אצל לאחר זמן הולך ומתחסר וכיון דלאלחר לית ביה פגימה הלכך כיון שנהנה מעל: **מדי**. צתטאת צהמה תמימה מיירי מתנייתן היינו כוס של זהב דכי היכי דכוס של זהב לא קאי לאיפגומי ומשום הכי לא אול ביה צתר פגימה אלא כיון שנהנה צו צפרוטה מעל אף חטאת תמימה דקיימא להקבצה לאו צת פסייה הכי כיון שנהנה ממנה למעול לא ואמאי (אמר') עד שיפגום מאי פגם מצי למעבד צה דלפילוי רביצ עלה עד דלכחשה האל לא היו י"ח שס פגם דלא פגמה למוצא דצהמה צין שמינה צין כחופה חוץ לכפרה ואין צה מורת פגימה: **אמר רב פפא**. מתנייתן צתטאת צעלת מוס עסקינן דקיימא לפדייה וכיון דפגמה שהכחישה יא ופיתת מדמייה ודצר שיש צו פגם הוא הלכך לא מעל עד שיפגום צבזה פריטה. וסיפא דקמי כשאיח מתה כיון שנהנה צבזה פרוטה מעל מיירי צין צתמימה צין צנעלת מוס דמיון דמתה לאו צת פדיון היא דאין פדיון את הקדשים להאכילן לכלבים (פסחים דף טז.) הלכך לא תני צה עד שיפגום: **מתני'**

אחרן: ופגיתו והנאתו כאחת. למעוטי א' פוגם אידנא חצי שיעור ונהנה למחר חצי שיעור: ובשליח עששה שליחותו. כלומר מעל פרט לשליח עששה שליחותו לדעתו של בעל הבית משעל בעל הבית ולא שליח: אין לי אלא אוכל. ויליף מתרומה בתרומה לא אשכחן אלא אוכל דכתי' ואיש כי יאכל קדש וגו': נהנה מנין דאיתיה במעילה דבדר שאין בו פגם: אכילתו ואכילת חבירו אם אכל הוא חצי שיעור וחבירו חצי שיעור או נהנה הוא חצי שיעור ונהנה חבירו כלא פגם חצי שיעור: או הנאתו ואכילת חבירו. כגון הוא כן חצי שיעור וחבירו אכל חצי שיעור או למפרע והבא לא מיירי בשאר פוגם אלא באוכל: ואפילו לזמן מרובה. כגון אכל זה חצי שיעור שחרית וחבירו לערב מנין שמצטרפין תלמוד לומר כי תמעל מעל פגם: אי מה האמור בתרומה לא צירף שתי אכילות כאחת. אלא אכילה שלימה (כעי' בכזית כעי' בתרומה דכתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה ובתרומה קא מיירי אף במעילה לא צירף שתי אכילות: מנין אכל היום. חצי אכילה חצי שיעור ואכל למחר חצי שיעור ואפי' לזמן מרובה ז) וכן והוא דלעיל (דההיא [נדחא] משמע בין לשני ימים או לאחר ג' ימים והואו דלעיל לא משמע אלא עד לערב משום לא תנא לעיל אכל היום ז) ואכל למחרת): עד שיציא מן הקדש לחול. לפי שכשאוכלו התרומה מוציא מן החולץ מנין המוציא מן קדש לקדש כגון דלקח מן ההקדש קניו וזין וקניו וילדות או שקל שקלו שתיכא ליתן באחד מן האחר או הביא חטאת ואשמו מן הקדש: ואית דאשמו שקלן מן החולץ.

א) נהא דנ"ל כאלה ולא לאחר שעה אחת. ב) ג"ל כלומר עששה לדעת עבד"ש פרט לגלות עששה מדעת עמלו שמעל השלם ולא כדעבד"ש. ג) ג"ל לא מילתא איהא צין ומן מוכס דהא לזמן מרובה דלעיל וכו'. ד) נהא מזה דלא גרס ואפילו מכאן ועד שלם עניס כמו שהוא לפנינו וכן תמירי לתא. ה) ע"כ שייך לעמוד הקודם.

פרק חמישי מעילה

י"א.

אקשיה רחמנא דתרומה דכתיב כי יאבץ פרש דמזיק. פירוש י"א פוגם דלא נהנה דאי לא [היקשא] דתרומה הוה מחייצין כדקאמר צתחלת הצרימא יטו דקאמר יכול פגם ולא נהנה וכו' משום דליפנין ליה מעבודת כוכבים כדפירשנו לעיל אין להקשות מאי שנה דהיקשא דסוטה נקטיה לחיובא דהיקא דתרומה יטו לפטור

דהא כדכתי' וזה כדליתא הקשא דסוטה אחיא לחייב נהנה צלא פגם צדצר שאין צו פגם י' לזלי הקישא דסוטה הוה פטרינן כל נהנה יו ואלתמלא הקישא דתרומה הוה מתחייב פגם צלא נהנה מעבודת כוכבים כדפ"ל וא"ת מדוע לא הוציר גם פטור דנהנה צלא פגם גבי תרומה דהא נמי י' מתרומה יו כדליתא לעיל יכול נהנה ולא פגם כדפ"ל וי"ל משום הכיורו בערב והכל כיום אחד והבא קאמר למחר. מהר"פ א' ואשמו ופסחו תיבות מן ההקדש נמחק: א קאשיה רחמנא אתר ו' נמחק: א תיבות ויפגם ופגום נמחק: א דלמא הא להיכא [דפריון] תיבת דהבא נמחק: א לעזרה ויצא ידו וחובתו ודיו אחריותו מעל: א אחריותו וחובתו מעל: א קמ"ל נפש דמשיח מהר"פ א' נמחק: א והיכי אקשיה תיבת דמי נמחק: א שן בר אפומיור הוא וא"כ אן חשק ולאחר זמן חשק: א דלמא הא דחסר תיבת דאי נמחק: א הו פגם דלא תיבת שם נמחק: א יאן שהכחישה ויפחתה מדמיא אתר ו' נמחק: א פירוש למעוטי פגום: אן תיבת דקאמר נמחק: אן דתרומה לפטורא דהא: אן נהנה ולא פגם מתרומה כדפי' לעיל והיקשא דתרומה איתא לפטור פגם ולא נהנה דאלימלא: אן מתרומה נפקא כדאי: אן דלא פסיקא ליה: אן עד דבקע היה תיבת דנקט נמחק ותיבת לפטור י"ש: אן שמעינן ליה לא: אן כוכבים ליפנין כדשנינו: אן תימה דמשמע הבא דדוקא דמדיד: אן דהיינו קדשי ברכ הבית או: אן דרישא לומר שבאותן נכסים פטורים המזיקין וקתני בהו: אן השן מ"מ לא אשכחנן דפליגי בזה ופי' אק"ר י' נתנאל דנקט מדיד אכילה לרובאה לאשמעינן: אן אכילה גסה ושונה שפמן של תרומה: אן מברכיין ועוד נראה להמהר"י דמדיד דבר אכילה נפקא לן דמזיק פטור מתרומה ומדיד דלאו בר אכילה נפקא לן מוזיק פטור מעבודת כוכבי' מברכיעין שנינו רשות את פגם והויק בלא שנינו רשות פטור שהרי א"א לשנינו רשות בפגם והויק גבי הקדש וא"ת אם מרקאמר בבחייתא יכול פגם ולא נהנה ומייתי' גו"ש דחטא חטא לפטור פגם ולא נהנה משמע דאי לא מתרומה הייתי מחייב פגם דהיינו מוזיק בלא נהנה ובלא שנינו רשות ומעבודת כוכבים הוא דבעי למקיל וליכא למימר דלעיל קאי אמדיד דבר אכילה דומיא דתרומה אבל דלאו

מדיד דבר אכילה כי מוזיק ליה פטור תמימה יטו משמע דוקא דמדיד אכילה היו מוזיק פטור וקשיא דפסיק דצ"ק (דף ט:) צמשנה תנן נכסים שאין צהן מעילה הא יש צהן מעילה דהיינו יחא) קדשים או קדשי קדשים פטור וקאי אארצעה אבות מזיקין דרישא יטו דקמני צהו המצעה דהיינו ארס המזיק ואפילו למ"ד מצעה זה השן יטו דלא פליגי וזה ופי' ה"ר ר"י דמנא דנקט דמי יאכל ט) לעמנו לאשמעינן דמי פטור מליד דהיך כגון אכילה גסה יטו פטור ויש להוסיף כגון שמן של תרומה דפטור כדליתא פרק כילד מנכרין יטו [צרכות דף לה: ועי' תוס' צ"ח כ"ט ז': ד"ה פרט וכו'] **והבא לאו צר איפגומי הוא**. צתמימה יטו אמתני' דכוס של זהב דקרי ליה דבר שאין צו פגם: **דלמא דבאיתיה דהיבן או"י**.

מסקנא דקושיא הוא כלומר אי דצר שאין צו פגם הוא דהבא דלמתי דנון פירוש וזה כלתו של אותו עשיר הנקרא נון היכן אול ומהדר ליה דלמא האי דהבא היכי דרמיין כלמין כלומר שמה עשתה מזהבה כמה שעשה כלת שך נהי משליכות י אותו צלחותו עד צמקוין אחר שאינו נשמר והיה פוגם דהיינו דרמיין משליכות: **מבדרי א'** בבהמה התיבמה היינו בזה ש"י זהב. פירוש כיון שהיו תמימים דצר שאין צו פגם הוא דלפילו כחשה אין נפסד צכך כלום שהרי מקריצים אותה ויואל צה דלא שייך פגם אלא צדצר העומד לדמינו שאס צא למוכרו דמינו נפחמים אצל צדצר העומד ליקרצ ואינו נפסד צכך ליקרצ אין זה דצר שיש צו פגם ומשני צנעלת מוס דהשחא עומדת לימכר לאו דדמייה פחמים:

הכי

בר אכילה דומיא דעבודת כוכבים פשיטא בלא גו"ש דתרומה לפטורה מעבודת כוכבים מברכיעין שנינו רשות את ליתא ע"כ דהא עבודת כוכבים מחייב פגם בלא נהנה (מעבודת כוכבים) ואי בפגם בר אכילה דוקא קאי מחייב תיתי למילף חיובא בפגם ולא נהנה ובלא שנינו רשות במידי דבר אכילה מעבודת כוכבים כיון דמדיד דלאו בר אכילה דהוה דומיא לא הוה מחייב פגם ולא נהנה אלא ודאי גם במידי דלאו בר אכילה בעי לחיובי פגם ולא נהנה ובלא שנינו רשות מויהקשא דעבודת כוכבים ואע"ג דגבי עבודת כוכבים איכא שנינו רשות מ"מ ס"א כיון דאיפגום קפיד קרא הייתי מחייב בין איכא שנינו רשות בין ליכא שנינו רשות וכדפ"ל והק"ל למאי דפרי' דמוק במידי דבר אכילה דמפטור מעבודת כוכבים הוא דיליף וי"ל דוראי לחיובא גלי בתר דגלי קרא דמדיד דבר אכילה היינו בתרומה דמזיק פטור או גלי לן למרשז לפותא מעבודת כוכבים דוקא ממש דומיא דעבודת כוכבים מחייב מביציא מרשות הקדש דהיינו בשנינו רשות הדיוט ולא נאמר עוד סבאו וז דאפגמה קפיד קרא דוקא אבל דראי א' לאו דגלי בתרומה דמזיק פטור גבי מדיד דבר אכילה אז היה לנו פחות מה לומר אותה סבאי דאפגמה דוקא קפיד ולכך קאמר שפיר בברייתא יכול פגם לא נהנה יהא חייב מילפוחא מעבודת כוכבים קודם שיביא גו"ש דתרומה כך נראה להמהר"י זיל: אן בתמיא ואמתנייתן דכוס של זהב קאי: א משליכות אבל על ידי תשמיש אינו מחסר לעולם וי"מ דהבא דלכותיה דנן של נון כלה כדפ"ל לעולם איכא פגימה ומתניתן דקתני ליכא פגימה לאלתרו: א) עומדת למכר דומיה פחות מחמת פגימה:

תוס' הרי"פ מנין המוציא לקדש. כגון קניו ובים וכות' פי' שלקח ממעות של הקדש שנתה יצאו מקדש לקדש: כיון שהביא מעל דברי רבי ו' יהודה אמר עד שיוקר הדם. ונראה דבהכי פליגי דרבי סבר דכיון שהביא חטאתו ואשמו בעורה יצא הבעל ידי חובתו ור' יהודה אמר עד שיוקר הדם דאי יצא מכלל אחריות לאורא שנתכפרו הבעלים ובתוספתא שורה בלשון אחד שר' יהודה עד שלא נהנה [לאן] מעל ונראה לפי ההוספתא דבאה פליגי דר' יהודה סבר דאין תנאה של בעה"ב אלא עד שיתכפר כלבים כיון שהוציא מעל דקסבר כיון שהוציא נהנה בעה"ב אבל בהאא בעורה אין מויליף ליכא ודחלך לא דמיא לעבודת כוכבים דבני עבודת כוכבים שיה גופו העובדה מיושנעבד לבורא וקיים יתכר שמו והלן ותשנעבד לעבודת כוכבים שאין בה תועלת הלכך יליף מוטטה דשם אין שנינו כי אם מהנחת עבירה ולא מגוף האשה שהרי אינה מנחת את בעלה כדכ"ל למחרת נמי לא מצי יליף תנאה וטבעת וקטלא וליכא פגם עם התנאה [לאפוקי טבעת וקטלא דליכא פגם כלל] בתחתיה בצואר או באצבעו וכן כבוס של זהב כשחיתיו ואצ"ג תרומה נהי וזה שיש בו פגם מ"מ א' לאו מעילה וזהו שיש לאו היינו יודעים מעילה דלא האנה קרי בתרומה וליפניו בכל דבר דאנה תרומה א"נ היינו אמורים דאין מעילה כי אם דוקא כי פגם עם הנאה אפילו דבדר שאין בו פגם דמהיכי תיתי לחלק וכה"נ פ' לעיל בין יכלו נהנה וליכא השואר דמכביא טוטה דאין בה פגם (דנ"ח) [וכתיבא] (תרומה נמי) [נמי תרומה] שיש בה פגם או אמרין אחי' (נמי) תרומה ואחי' (נמי) טוטה למילף מכל חד חד בדמיא ליה דבר שאין בו פגם מוטטה דבדר שיש בו פגם מתרומה: אקשיה רחמנא לעבודת כוכבים דאיכא שנינו גבי הקדש נמי עד דאיכא שנינו: דבקב בקרודם. לאעורא משמע דהיינו ביקיע דמתי' דקתי' לא מעל עד שפגום הדיק עד דבקע בקרודם ויפגום ואל חש לפרש ויפגום משום דהנן ליה מיחו לא תיורא דאין זה שנינו דומיא לעבודת כוכבים דהא בנזבוי איירי לא דכפ"ל לכך נראה להושי מקצי בקרודם שהוכיז מיירי בנזבוי המשאיל קורדם של הקדש לחבירו דהיינו שנינו רשות וא"ת למה לי בקע מרי משמן השואל וזה בה וחיי שנינו רשות וי"ל דאיתא כרב הונא דאמר גבי הדיוט בקע בו קנאו ולא מצי משאיל הדרי ביה הלכך גם כי משך שואל

מכל דברי רבי ו' יהודה אמר עד שיוקר הדם. ונראה דבהכי פליגי דרבי סבר דכיון שהביא חטאתו ואשמו בעורה יצא הבעל ידי חובתו ור' יהודה אמר עד שיוקר הדם דאי יצא מכלל אחריות לאורא שנתכפרו הבעלים ובתוספתא שורה בלשון אחד שר' יהודה עד שלא נהנה [לאן] מעל ונראה לפי ההוספתא דבאה פליגי דר' יהודה סבר דאין תנאה של בעה"ב אלא עד שיתכפר כלבים כיון שהוציא מעל דקסבר כיון שהוציא נהנה בעה"ב אבל בהאא בעורה אין מויליף ליכא ודחלך לא דמיא לעבודת כוכבים דבני עבודת כוכבים שיה גופו העובדה מיושנעבד לבורא וקיים יתכר שמו והלן ותשנעבד לעבודת כוכבים שאין בה תועלת הלכך יליף מוטטה דשם אין שנינו כי אם מהנחת עבירה ולא מגוף האשה שהרי אינה מנחת את בעלה כדכ"ל למחרת נמי לא מצי יליף תנאה וטבעת וקטלא וליכא פגם עם התנאה [לאפוקי טבעת וקטלא דליכא פגם כלל] בתחתיה בצואר או באצבעו וכן כבוס של זהב כשחיתיו ואצ"ג תרומה נהי וזה שיש בו פגם מ"מ א' לאו מעילה וזהו שיש לאו היינו יודעים מעילה דלא האנה קרי בתרומה וליפניו בכל דבר דאנה תרומה א"נ היינו אמורים דאין מעילה כי אם דוקא כי פגם עם הנאה אפילו דבדר שאין בו פגם דמהיכי תיתי לחלק וכה"נ פ' לעיל בין יכלו נהנה וליכא השואר דמכביא טוטה דאין בה פגם (דנ"ח) [וכתיבא] (תרומה נמי) [נמי תרומה] שיש בה פגם או אמרין אחי' (נמי) תרומה ואחי' (נמי) טוטה למילף מכל חד חד בדמיא ליה דבר שאין בו פגם מוטטה דבדר שיש בו פגם מתרומה: אקשיה רחמנא לעבודת כוכבים דאיכא שנינו גבי הקדש נמי עד דאיכא שנינו: דבקב בקרודם. לאעורא משמע דהיינו ביקיע דמתי' דקתי' לא מעל עד שפגום הדיק עד דבקע בקרודם ויפגום ואל חש לפרש ויפגום משום דהנן ליה מיחו לא תיורא דאין זה שנינו דומיא לעבודת כוכבים דהא בנזבוי איירי לא דכפ"ל לכך נראה להושי מקצי בקרודם שהוכיז מיירי בנזבוי המשאיל קורדם של הקדש לחבירו דהיינו שנינו רשות וא"ת למה לי בקע מרי משמן השואל וזה בה וחיי שנינו רשות וי"ל דאיתא כרב הונא דאמר גבי הדיוט בקע בו קנאו ולא מצי משאיל הדרי ביה הלכך גם כי משך שואל

מכל דברי רבי ו' יהודה אמר עד שיוקר הדם. ונראה דבהכי פליגי דרבי סבר דכיון שהביא חטאתו ואשמו בעורה יצא הבעל ידי חובתו ור' יהודה אמר עד שיוקר הדם דאי יצא מכלל אחריות לאורא שנתכפרו הבעלים ובתוספתא שורה בלשון אחד שר' יהודה עד שלא נהנה [לאן] מעל ונראה לפי ההוספתא דבאה פליגי דר' יהודה סבר דאין תנאה של בעה"ב אלא עד שיתכפר כלבים כיון שהוציא מעל דקסבר כיון שהוציא נהנה בעה"ב אבל בהאא בעורה אין מויליף ליכא ודחלך לא דמיא לעבודת כוכבים דבני עבודת כוכבים שיה גופו העובדה מיושנעבד לבורא וקיים יתכר שמו והלן ותשנעבד לעבודת כוכבים שאין בה תועלת הלכך יליף מוטטה דשם אין שנינו כי אם מהנחת עבירה ולא מגוף האשה שהרי אינה מנחת את בעלה כדכ"ל למחרת נמי לא מצי יליף תנאה ו